

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1678/2534

ป.วิ.อ. มาตรา 119

พนักงานอัยการ จังหวัด นครราชสีมา

นาย สุข ถนน นอก กับพวก

โจทก์

จำเลย

กรณีผู้ประกันผิดสัญญาประกันต่อศาล เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยอย่างใดแล้ว คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ย่อมเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119

---

กรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 4, 30, 82 ประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 341, 343, 83, 91 และให้จำเลยคืนเงินจำนวน 10,000 บาท แก่ นาง ประดับ ศรีตรระกุล กับคืนเงินจำนวน 7,000 บาท แก่นางช่อจิตร ชัยนาม ผู้เสียหาย ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ผู้ประกันทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตและตีราคาค่าประกัน 150,000 บาท ต่อมาในวัน นัดสืบพยานโจทก์ผู้ประกันทั้งสองไม่สามารถนำจำเลยที่ 1 มาส่งศาลตามนัดศาลชั้น ต้นมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาประกันโดยให้ชำระค่าปรับภายใน 15 วัน ปราบกฏ ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้น ฉบับลงวันที่ 18 เมษายน 2533 วันที่ 20 เมษายน 2533 ผู้ประกันทั้งสองโดยนายคง เย็นกลาง ผู้รับมอบฉันทะได้นำ

จำเลยที่ 1 ส่งศาลและยื่นคำร้องขอลดค่าปรับศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า หากผู้ประกันนำค่าปรับมาชำระภายใน 7 วัน ให้ลดค่าปรับลงเหลือ 2,000 บาท

วันที่ 23 กรกฎาคม 2533 ผู้ประกันที่ 1 ชำระค่าปรับจำนวน 2,000 บาทต่อศาลชั้นต้น และผู้ประกันทั้งสองยื่นคำร้องขอรับหลักประกันคืน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ผู้ประกันมิได้ชำระค่าปรับภายในเวลาที่ศาลกำหนดจึงไม่ลดค่าปรับให้ ไม่อนุญาต ยกคำร้อง

ผู้ประกันทั้งสองอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ประกันทั้งสองฎีกาขอให้ปรับเพียง 2,000 บาท หรือลดค่าปรับให้น้อยลง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ประกันทั้งสองผิดสัญญาประกันต่อศาล เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำวินิจฉัยอย่างไรแล้ว คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ย่อมเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2532 มาตรา 4 ผู้ประกันทั้งสองไม่มีสิทธิฎีกาเกี่ยวกับคำสั่งบังคับตามสัญญาประกันได้อีก การที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของผู้ประกันทั้งสองมาจึงเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกาของผู้ประกันทั้งสอง

(สุนพ กীরติยุติ-เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ